

Số: 2503.01/QĐQC-SVA

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 06, Địa chỉ: Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 2503.01/HĐĐG-SVA ngày 08/03/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông và Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Vàng;

Căn cứ các văn bản pháp luật, pháp lý khác có liên quan.

Công ty đấu giá hợp danh Sen Vàng ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hóa về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung khác liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan; Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 04/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản; Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ;

2. Đối tượng điều chỉnh

Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Sen Vàng thực hiện.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ, THUẬT NGỮ

1. **Đấu giá tài sản** là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ 2 người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá trừ quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá.

2. **Tài sản đấu giá** là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;

3. **Giá khởi điểm** là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;

4. **Bước giá** là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. **Người có tài sản đấu giá** là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. **Người tham gia đấu giá** là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. **Người trúng đấu giá** là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

8. **Người thuê tài sản đấu giá** là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;

9. **Phương thức trả giá lên** là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;

10. **Đồng tiền** là đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo quy định tại Quy chế này là Việt Nam đồng (*viết tắt là VND*);

11. *Tiền đặt trước* là một khoản tiền nhất định người tham gia đấu giá phải nộp để xác định trách nhiệm tham gia cuộc đấu giá. Khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc khi người tham gia đấu giá được đấu giá viên xác định là người trúng đấu giá;

12. *Các từ ngữ, thuật ngữ khác*: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản và Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 04/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) người trở lên tham gia đấu giá trừ quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá (*Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025*).

2. Bảo mật thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc đấu giá tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

4. Người mua được tài sản đấu giá là người trả giá hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được đấu giá viên công bố là người trúng đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

CHƯƠNG II:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU 4. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Sen Vàng
- Mã số thuế: 0108470995
- Địa chỉ trụ sở: Tổ 5, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.

ĐIỀU 5. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông
- Địa chỉ: Lô 3, Thửa 8, Khu hành chính mới quận Hà Đông, TP Hà Nội

ĐIỀU 6. TÊN TÀI SẢN, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC; BƯỚC GIÁ, NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ.

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo biên bản kê biên vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 13/03/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 06, Địa chỉ: Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 483744, sổ vào sổ cấp GCN số CH03792, ngày 26/12/2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý:

- Nguồn gốc: Thuộc quyền sử dụng sở hữu của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Tình trạng pháp lý: Tài sản đưa ra đấu giá để đảm bảo việc Thi hành án.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia, bước giá đấu giá:

Giá khởi điểm (VND)	Tiền đặt trước (VND)	Tiền mua hồ sơ (VND)	Bước giá (VND)
7.526.324.134	1.000.000.000	500.000	10.000.000

** Ghi chú: Giá khởi điểm và giá khi trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định pháp luật (nếu có) do người trúng đấu giá chi trả.*

4. Bước giá:

- Giá trả hợp lệ là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên n nhân bước giá.

- Công thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ = (Giá khởi điểm) + (n) x (bước giá) (n) là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,...

ĐIỀU 7. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ; THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là “*người đăng ký tham gia đấu giá*”).

- Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

- Người ký đơn đăng ký tham gia đấu giá phải là người đứng đầu của tổ chức, đơn vị tham gia đấu giá.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá này được đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 4 Điều 7 Quy chế này.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế phiên đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

- Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế phiên đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên

điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

4. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định, hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty ban hành*);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng quy định pháp luật;
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc.

- Người tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC; HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ*).

Người tham gia đấu giá tham khảo Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia <https://dgts.moj.gov.vn>.

Sau khi tham khảo hồ sơ, quy chế phiên đấu giá, nếu có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải chuẩn bị đủ hồ sơ tham gia và nộp đúng thời hạn quy định theo Thông báo đấu giá tài sản và theo Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

Người tham gia đấu giá thực hiện mua và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá tại:

- Tầng 1 số 15 Ngách 554/33 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 0964.332.301;

- Tiếp nhận qua đường bưu điện: Khách hàng gửi hồ sơ qua đường bưu điện về địa chỉ: số 15 Ngách 554/33 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 0964.332.301;

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện thì thời gian tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá qua đường bưu điện là thời gian Công ty nhận được hồ sơ do đơn vị Bưu điện chuyển đến và là thời gian xác nhận người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ (hạn cuối đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2025).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 02/04/2025 đến 04/04/2025 (*Giờ hành chính*).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Lưu ý:

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản.

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ đấu giá. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/03/2025 đến 17 giờ ngày 14/04/2025 theo thông tin:

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng
- Số tài khoản: 3121666666 – tại Ngân hàng Quân Đội MB
- Nội dung: “<Tên khách hàng> nộp tiền đặt trước đấu giá theo thông báo đấu giá số: 2503.01/TBĐG-SVA ngày 18/03/2025”

- **Ví dụ:** Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá theo thông báo đấu giá số: 2503.01/TBĐG-SVA ngày 18/03/2025

*** Lưu ý đối với người tham gia đấu giá:**

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế phiên đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản.

- Khoản tiền đặt trước của người không trúng đấu giá, không vi phạm quy chế phiên đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết

hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Chứng từ “**Báo có**” đến tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng sau **17 giờ 00 phút** của ngày hết hạn nộp tiền đặt trước mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá mà Công ty không cần phải thông báo bằng văn bản.

- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, là phương thức đấu giá theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

5. Thời gian điểm danh; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian điểm danh: Trước khi phiên đấu giá diễn ra **30 phút**.
- Thời gian bắt đầu phiên đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 17/04/2025**.
- Địa điểm đấu giá: tại Tầng 1 số 15 Ngách 554/33 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

ĐIỀU 9. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký mời tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị 02 (hai) hồ sơ và nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá. Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nhận lại khoản tiền đặt trước đấu giá.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá.

ĐIỀU 10. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. *(Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).*

b) Kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản “*tiền đặt trước*” của Người trúng đấu giá được chuyển thành “*tiền đặt cọc*” để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

c) *Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ xử lý theo quy định pháp luật hiện hành trong các trường hợp sau đây:*

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng *(các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Luật dân sự 2015);*

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định *(Khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản);*

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận; *(Điều 50 Luật đấu giá tài sản)*

- Từ chối kết quả trúng đấu giá sau *(Điều 51 Luật đấu giá tài sản).*

- Các trường hợp quy định tại Điều 14 quy chế này

CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP BẰNG LỜI NÓI

ĐIỀU 11. XÉT DUYỆT HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN PHIÊN ĐẤU GIÁ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRẢ GIÁ

1. Xét duyệt hồ sơ, điều kiện, năng lực của Khách hàng tham gia đấu giá:

- Sau khi kết thúc thời gian thu hồ sơ đăng ký mời tham gia đấu giá, Công ty tiến hành xét duyệt hồ sơ về các điều kiện, năng lực của Khách hàng tham gia đấu giá theo quy định.

- Khách hàng tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng thời gian và địa điểm theo thông báo đấu giá và Quy chế này.

- **Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Công ty. Trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2025 quy định.

3. Điều kiện khi vào phòng đấu giá:

- Chỉ có khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đạt yêu cầu về hồ sơ mới được vào phòng đấu giá.

- Khách tham gia phiên đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân hoặc các giấy tờ thay thế hợp pháp khác (có dán ảnh) bản gốc; phiếu thu tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước; giấy ủy quyền của tổ chức tham gia phiên đấu giá và ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

4. Trình tự, thủ tục phiên đấu giá:

a) Cách thức trả giá:

- Cá nhân/tổ chức đủ kiện tham gia đấu giá, khi tham dự phiên đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Vàng cấp thẻ mã số, khi tiến hành trả giá gõ cao thẻ mã số và tiến hành trả giá bằng lời nói;

- Giá trả hợp lệ là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên n nhân bước giá.

- Công thức trả giá hợp lệ: $\text{Giá trả hợp lệ} = (\text{Giá khởi điểm}) + (n) \times (\text{bước giá})$ (n) là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,...;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

- Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá, bước giá quy định trong hồ sơ đấu giá;

- Đấu giá viên công bố giá trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

b) Công bố kết quả trả giá:

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá trả cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại (03) ba lần giá trả cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

- Kể từ thời điểm đấu giá viên công bố, người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá.

c) Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận: Tại phiên đấu giá, nếu khách hàng đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của khách hàng trả giá liền kề trước đó. Khách hàng rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước này thuộc về bên có tài sản đấu giá.

d) Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố khách hàng trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá khách hàng này từ chối kết quả trúng đấu giá thì khách hàng trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá và khách hàng trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Khách hàng từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước này thuộc về bên có tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

ĐIỀU 12. THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Sau khi có kết quả đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản về kết quả đấu giá và thông báo cho người trúng đấu giá được biết.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Biên bản phiên đấu giá ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, số người trả giá, số lần trả giá của mỗi mã khách hàng, số người không trả giá, số người không điểm danh (nếu có), giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá và các thông tin của Người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

2. Biên bản đấu giá được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá, có chữ ký của đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá, người tham gia phiên đấu giá và các thành phần liên quan đến tài sản đấu giá.

ĐIỀU 14. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA CUỘC ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

ĐIỀU 15: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;

- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản;

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

- Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá (theo khoản 5,

Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014). Trong trường hợp người phải thi hành án nhận lại tài sản thì cuộc đấu giá sẽ không được tổ chức theo kế hoạch đã thông báo. Khi đó, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nhận lại tiền đặt trước (nếu đã nộp).

CHƯƠNG IV

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ THỜI HẠN KÝ KẾT, THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

ĐIỀU 16. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký Biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết hai bên giữa bên trúng đấu giá và bên có tài sản đấu giá. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày biên bản đấu giá được lập, Người trúng đấu giá chủ động liên hệ với Người có tài sản để ký hợp đồng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì được coi là từ chối quyền mua tài sản, số tiền đặt trước sẽ không được hoàn trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 17. THỜI HẠN THANH TOÁN TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Hình thức, thời hạn, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá

- Hình thức thanh toán: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước.

- Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: **CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN HÀ ĐÔNG**

+ Tài khoản số: **3949.0.1052739**

+ Mở tại: **Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông**

2. Thời gian bàn giao tài sản:

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để giao tài sản, Bên A phải thông báo ngay cho Bên B bằng văn bản.

- Trường hợp đến hạn theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá tài sản mà không giao được tài sản cho người mua được tài sản đấu giá thì người này có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Vàng có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông hướng dẫn người mua được tài sản thực hiện các thủ tục nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của tài sản cho người trúng đấu giá.

- Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản và trên cơ sở cùng nhau bàn bạc, giải quyết sự việc.

3. Địa điểm bàn giao tài sản: tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Phương thức bàn giao:

- Bên có tài sản đấu giá trực tiếp bàn giao tài sản, hồ sơ liên quan cho người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm tiếp nhận tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành tài sản đã trúng đấu giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Người có tài sản và người trúng đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết).

- Trường hợp người trúng đấu giá đã thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá nhưng không đến hoặc chậm đến nhận tài sản theo thỏa thuận, bên trúng đấu giá sẽ chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ phát sinh (nếu có).

- Trường hợp người có tài sản không thực hiện được việc bàn giao tài sản là do sự kiện bất khả kháng theo quy định pháp luật hiện hành hoặc do có sự thay đổi bởi Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì các bên có trách nhiệm phải thực hiện theo mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào giữa các bên. Các bên khôi phục lại hiện trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 18. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với Công ty hoặc Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế cuộc đấu giá này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

ĐIỀU 19. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại quy chế này và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH14 ngày 27/6/2024.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức hoạt động đấu giá tài sản.

- Lập biên bản phiên đấu giá tài sản và xác định người mua được tài sản đấu giá

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (nếu có) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;

- Phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng tổ chức cho khách hàng xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Chi nhánh Công ty;

- Yêu cầu người đang quản lý và trông coi tài sản giữ nguyên hiện trạng tài sản như khi khách hàng đến xem xét cho đến khi bàn giao xong cho người trúng đấu giá; giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài sản đấu giá;

- Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó.

- Trong trường hợp chậm hoặc chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá nếu người mua tài sản đấu giá vẫn tiếp tục mua tài sản thì Bên A có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự để giao tài sản cho người trúng đấu giá;

- Thanh toán cho Công ty Đấu giá hợp danh Sen Vàng các khoản thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và các chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký.

ĐIỀU 21. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của Người có tài sản đấu giá.
- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (*nếu có*), tự đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (*nếu có*) theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 22. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

- Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 23. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Cán bộ của Công ty đấu giá hợp danh Sen Vàng, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

- Người có tài sản, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

- Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế đấu giá được lập gồm 23 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH SEN VÀNG**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Nhân